

1524540-87.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524540-87.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524540-87.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2208353/2020 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 9087525 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 4189/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 4192/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2208353 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SANTANA MACEDO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JEFFERSON SANTANA MACEDO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e III, c.c. artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de agosto de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 10h30, na Estrada Canal de Cocaia, nº 2.930, Grajaú, nesta cidade e comarca da capital, o agente supracitado, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, 07 caixas com produtos diversos, em

prejuízo da empresa L4B Logística LTDA. (Transportadora Loggi), neste ato representada por Luís Alberto da Silva Oliveira, conhecendo a circunstancia de que o ofendido estava a serviço de transporte de valores.

Portaria à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/07 e 08/09; termo de declarações à fl. 15; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 16; termo de interrogatório às fls. 19/20; relatório de investigação às fls. 10/14; fotografias utilizadas pela Polícia às fls. 1144/1151 e 1170/1174; laudo pericial às fls. 1471/1480.

Recebida a denúncia no dia 04 de outubro de 2020 (fls. 37/38), o réu foi regularmente citado (fl. 54) e apresentou resposta à acusação às fls. 609/686. Durante a instrução criminal, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, posteriormente, a vítima e, em sequência, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a condenação do réu em regime fechado, pois entendeu provados todos os elementos típicos descritos na denúncia, em especial a materialidade e autoria do delito, bem como o tipo subjetivo próprio da espécie e, não obstante, requereu o reconhecimento da agravante de calamidade pública, por fim, argumentou pelo cabimento das majorantes relativas ao concurso de agentes e ao transporte de valores.

Em contrapartida, a Defesa de JEFFERSON pugnou pela nulidade da ação com base em alegações sustentadas em sede de preliminares. Alternativamente, requereu a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a nulidade suscitada pela defesa, no sentido de que os procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal, no momento do inquérito policial, teriam sido conduzidos de maneira irregular, tornando nulos todos os demais atos, inclusive o processo criminal subsequente.

Entretanto, a despeito das alegações defensivas, a vítima reconheceu o acusado não só na fase policial, mas também em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Além disso, como já veiculado às fls. 1130/1131, eventuais nulidades de inquérito policial não possuem o condão de ferir o trâmite de ação penal, posto que aquela constitui procedimento inquisitivo, administrativo e acessório, sem vinculação ao procedimento judicial.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada ante o registro do boletim de ocorrência e relatórios de investigação formulados pela autoridade policial.

A autoria, de igual forma, restou inconteste.

Segundo apurado, as investigações se iniciaram após o conhecimento da prisão em flagrante de dois indivíduos em um roubo de carga, vide boletim de ocorrência nº 10464/19. Naquela ocasião foram presos os criminosos Douglas Santos Oliveira da Silva e Jonathan Gomes Ferreira. Apesar de apenas dois indivíduos terem sido detidos, a ação criminosa foi perpetrada por 06 indivíduos.

Por esta razão, foi iniciado um trabalho de campo com o objetivo de identificar os outros envolvidos. Com base em investigações recorrentes de delitos com o mesmo modus operandi, é sabido pelos investigadores que tal prática ilícita é comumente perpetrada por indivíduos que são amigos de infância e/ou vizinhos.

Neste sentido, os policiais passaram a monitorar a região onde aqueles primeiros sujeitos, presos e identificados, moravam e, com sucesso, conseguiram angariar denunciante colaboradores que, mediante total sigilo e anonimato, aceitaram repassar informações. Deste modo, obtiveram relatos de outros 05 indivíduos que integrariam o bando.

Com o intuito de identificar e qualificar esses suspeitos, os policiais realizaram abordagens de rotina no bairro em que moravam e identificaram alguns indivíduos, sendo eles: Jackson Santana de Macedo; Jonathan Santana Macedo; Jefferson Santana Macedo; Alexandre Bispo dos Santos e Mikael Aparecido de Lira Silva.

Diante de tais fatos, foi ponderada a necessidade da captura de tais indivíduos, sendo recomendável a representação pela prisão temporária e busca e apreensão em seus respectivos endereços.

Desta feita, JEFFERSON e Jonathan foram presos temporariamente e diversas vítimas

foram chamadas para proceder eventual reconhecimento.

Neste contexto, compareceu a vítima Luís Alberto da Silva Oliveira, que apontou com segurança o réu JEFFERSON, nas duas oportunidades em que foi ouvida, tanto na fase policial, quanto em juízo.

Informou que, no dia dos fatos, estava realizando entregas, quando foi surpreendido por um indivíduo, que segurou com as mãos o guidão de sua motocicleta e anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado. Esclareceu ainda que neste momento notou que atrás de si havia outros três roubadores, que faziam a segurança do primeiro, de modo a evitar a sua fuga. Diante da grave ameaça, contou que permitiu que os roubadores subtraíssem a carga que trazia consigo.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENHIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

As testemunhas arroladas pela defesa pouco ou nada contribuíram, pois não presenciaram o fato, nem depuseram em favor do alibi apresentado pelo acusado. O réu negou ter participado do evento, alegando, mas não comprovando que estava trabalhando no momento do ocorrido. Informou desconhecer os motivos que levaram as suas acusações.

Certa, portanto, a autoria do roubo, a condenação é de rigor.

Outrossim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes é evidente, pois mediante a declaração da vítima, quatro foram os agentes que concorreram para a consumação do crime, unindo esforços e agindo em conluio a fim de ensejar a consumação do delito.

Destarte, deve ser reconhecida também a causa de aumento da pena relativa ao artigo 157, §2º, inciso III, uma vez que a vítima estava em serviço de transporte de valores, tendo o agente e seus comparsas conhecimento sobre tal circunstância, conforme a declaração da vítima sobre o ocorrido.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurado o delito de roubo qualificado imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Não reconheço a agravante da calamidade pública, por entender que não está atrelada à conduta praticada pelo réu.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de agentes e da vítima estar em transporte de valores e ter o agente conhecimento sobre tal circunstância, a pena é aumentada em 2/5, redundando em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime

foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em atenção à natureza do delito, às circunstâncias em que fora cometido e ao quantum de pena fixada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON SANTANA MACEDO, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e III, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no patamar mínimo. Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomenda-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA